

감사결과처분(요구)서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○산국립공원사무소 (○○산국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . .	회신기일	처분요구일 로부터 1개월 이내

○○산국립공원사무소

(행정상 통보)

제 목 자연공원법 위반행위 행정기관 미통보

관 계 기 관 ○○산국립공원사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 고발 현황

(2017.03.25.~2020.06.감사일 현재.)

구분	장 소(용도지구)	행위일	적발일	수사기관 고발일	행정기관 통보 등 조치일	자연공원법 위반내용	적용법조	비고
1	○○도○○군○○면 ○○리 310, 산 29 일원 (공원자연환경지구)	18.04월 경	18.05.09 (보고일 18.05.10)	18.05.10	-	○토지형질변경 1,107㎡ ○무단 진입로 개설 (면장 123m×폭9m)	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제①항제3호 ○환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률 -제4조제2항	.
2	○○도○○군○○ ○○리 산 466 (공원자연환경지구)	불명	19.03.01 (보고일 18.03.07)	19.03.07	-	○무단 수목 벌채 - 신갈나무 등 45본	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제①항제7호	.
3	○○도○○군○○ ○○면○○리 산 1 (공원자연환경지구)	19.10.27 12시	19.10.27 (보고일 19.11.03)	19.11.03	-	○야생식물 무단채취 - 만병초(10개체), 조릿대(13 개체), 마디목 열매 4.5kg 등	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제①항제7호	.
4	○○도○○시○○ ○○면○○리 221 (공원자연환경지구)	20.03.01 12시	20.03.01 (보고일 20.03.12)	20.03.12	-	○무단 수목 벌채 - 약 40여 주	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제①항제7호 ○자연공원법제85조(양 벌규정)	.

○ 공단「국립공원 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제5조제1항제1호 규정에 의거, 소장은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 별지 제2호서식의 불법행위 발

생 및 조치대장과 공원운영시스템(불법시설물 발생 및 정비내역)에 등재하여야 하며, 관계 행정기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복명령, 행정대집행 등 필요한 조치를 다하여야 함

- ○○산국립공원사무소는 불법 업무를 추진함에 있어 자연공원법 위반행위 발생 시 관계 기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복명령, 행정대집행 등 필요한 조치를 다하여야 함에도, 2017년 3월 25일 ~ 2020년 6월 감사일 현재 토지형질변경 등 4건의 자연공원법 위반행위에 대하여 관계 행정기관에의 행정조치 요청을 하지 않은 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) **【○○산국립공원사무소】**
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련